



Contrato de Prestação de Serviços de Divulgação e Indicação

Programa de Influenciadores

MULTIPLIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Razão social: MULTIPLIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA · CNPJ 23.974.875/0001-90

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MULTIPLIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **23.974.875/0001-90**, com sede em sua matriz, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente **MULTIPLIC** ou **CONTRATANTE**.

CONTRATADA(O): a pessoa física qualificada no **Anexo I — Identificação da(o) Influenciadora(or)**, parte integrante e indissociável deste instrumento, doravante denominada(o) **INFLUENCIADOR(A)** ou **CONTRATADA(O)**.

As partes acima qualificadas têm entre si, justo e contratado, o presente **Contrato de Prestação de Serviços de Divulgação e Indicação**, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA 1 — DO OBJETO

1.1. O objeto deste contrato é a prestação, pela **CONTRATADA**, de serviços de **divulgação e indicação** de cotas de consórcio referenciadas em bens imóveis e veículos comercializadas pela **MULTIPLIC**, por meio de suas redes sociais e canais digitais, com a finalidade de aproximar seus seguidores da realização do sonho da casa própria ou do veículo novo.

1.2. A atuação da **CONTRATADA** é de natureza exclusivamente **promocional e de indicação**, não configurando representação, mandato, corretagem autônoma, vínculo empregatício, societário ou de subordinação de qualquer espécie.

1.3. A operação de consórcio é regida pela **Lei nº 11.795/2008**, pelas normas do **Banco Central do Brasil** e pelo **Código de Defesa do Consumidor**, sendo a contratação formalizada sempre entre o cliente e a **administradora de consórcio**, com a intermediação da **MULTIPLIC**.

CLÁUSULA 2 — DO ACESSO AO MATERIAL DE FORMAÇÃO DO PRODUTO

2.1. A **CONTRATADA** terá acesso a **material de formação sobre o produto**, disponibilizado por meio de plataforma digital da **MULTIPLIC**, contendo **dicas, vídeos, gatilhos de comunicação e definição de público-alvo**.

2.2. O material é estruturado em formato **objetivo e prático, sem leitura extensa**, privilegiando conteúdo audiovisual e roteiros diretos de aplicação.

2.3. O acesso é **pessoal, intransferível e concedido em caráter de licença de uso limitada**

à execução deste contrato, vedadas a reprodução, revenda, cessão ou distribuição do material a terceiros.

2.4. Todo o conteúdo, marcas, layouts e materiais disponibilizados permanecem de titularidade exclusiva da **MULTIPLIC**, devendo o acesso ser encerrado ao término deste contrato.

CLÁUSULA 3 — DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação dos serviços, a **CONTRATADA** fará jus a remuneração calculada sobre as vendas efetivamente originadas por sua indicação, apurada com base na **1ª (primeira), na 2ª (segunda) e na 12ª (décima segunda) parcela** pagas pelo cliente.

3.2. A soma das parcelas indicadas no item 3.1 totaliza, aproximadamente, **1% (um por cento) do valor da carta de consórcio** contratada pelo cliente indicado.

3.3. O pagamento de cada parcela da remuneração fica **condicionado à adimplência do cliente** quanto à respectiva parcela geradora, de modo que:

- a) a remuneração relativa à 1ª parcela somente será devida após a confirmação de sua quitação e da constituição/adesão regular da cota;
- b) a remuneração relativa à 2ª parcela somente será devida após a confirmação de sua quitação;
- c) a remuneração relativa à 12ª parcela somente será devida após a confirmação de sua quitação, permanecendo o cliente ativo no grupo.

3.4. Em caso de **inadimplência, cancelamento, desistência, exclusão, cessão ou transferência da cota**, cessa de pleno direito a exigibilidade das parcelas de remuneração ainda não vencidas, sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer indenização.

3.5. Havendo **estorno, cancelamento ou devolução** de valores pelo cliente ou pela administradora após o pagamento à **CONTRATADA**, a **MULTIPLIC** poderá compensar o valor correspondente em créditos futuros ou exigir sua devolução.

3.6. Os pagamentos serão realizados exclusivamente em conta de titularidade da **CONTRATADA**, mediante apresentação de recibo ou documento fiscal equivalente, com retenção dos tributos legalmente exigíveis.

CLÁUSULA 4 — DA VEDAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA

4.1. Fica **expressamente proibida** qualquer promessa, insinuação, garantia ou sugestão de **contemplação imediata** da carta de crédito.

4.2. A **CONTRATADA** obriga-se a esclarecer, de forma clara e ostensiva, que:

- a) consórcio **não é financiamento e não há juros**, sendo devidas taxa de administração, fundo de reserva e demais encargos contratuais;
- b) a contemplação ocorre **exclusivamente por sorteio ou por lance**, em assembleia geral ordinária, na forma do regulamento da administradora;
- c) **não existe data garantida** de contemplação, tampouco qualquer forma de antecipação assegurada.

4.3. É igualmente vedado prometer rentabilidade, aprovação de crédito, valores de parcela divergentes da tabela vigente ou quaisquer condições não formalizadas pela **MULTIPLIC**.

4.4. A infração a esta cláusula constitui **falta grave**, autorizando a rescisão imediata do contrato e a retenção de valores pendentes, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal cabível.

CLÁUSULA 5 – DA VEDAÇÃO DE RECEBIMENTO DIRETO DE VALORES

5.1. Fica **terminantemente proibido** à **CONTRATADA** receber, solicitar, intermediar ou custodiar **quaisquer recursos diretamente do cliente**, a qualquer título, inclusive por meio de PIX, transferência, dinheiro em espécie, cartão, boleto ou link de pagamento pessoal.

5.2. Todo e qualquer valor deverá ser pago pelo cliente **diretamente à administradora do consórcio**, por meio dos canais oficiais de cobrança.

5.3. A administradora efetuará o **repasse à MULTIPLIC CORRETORA**, a quem compete, exclusivamente, providenciar o pagamento das comissões devidas aos influenciadores, nos termos da Cláusula 3.

5.4. A violação desta cláusula caracteriza **falta gravíssima** e enseja a rescisão imediata e motivada do contrato, a perda de valores pendentes e a adoção das medidas judiciais cabíveis, respondendo a **CONTRATADA** por perdas e danos.

CLÁUSULA 6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. São obrigações da **CONTRATADA**:

- a) atuar com veracidade, transparência e boa-fé, observando o Código de Defesa do Consumidor;
- b) identificar o caráter publicitário das publicações, nos termos da autorregulamentação aplicável (por exemplo, #publi, #parceria);
- c) utilizar apenas materiais, tabelas e argumentos fornecidos ou previamente aprovados pela **MULTIPLIC**;
- d) encaminhar todos os interessados aos canais oficiais de atendimento da **MULTIPLIC**;
- e) não prestar consultoria financeira, não simular condições e não emitir documentos em nome da **MULTIPLIC** ou da administradora;
- f) observar a **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)** quanto a dados pessoais de interessados, não os armazenando ou compartilhando com terceiros.

CLÁUSULA 7 – DAS OBRIGAÇÕES DA MULTIPLIC

7.1. São obrigações da **MULTIPLIC**:

- a) disponibilizar o acesso à plataforma de formação e aos materiais de divulgação;
- b) manter registro rastreável das indicações vinculadas à **CONTRATADA**;
- c) informar periodicamente o status das indicações e das comissões apuradas;
- d) efetuar os pagamentos nos termos e condições da Cláusula 3.

CLÁUSULA 8 – DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

8.1. Este contrato não gera vínculo empregatício, societário ou de exclusividade entre as partes, inexistindo subordinação, habitualidade, pessoalidade ou controle de jornada.

8.2. Cada parte responde integralmente por seus tributos, encargos e obrigações legais.

CLÁUSULA 9 – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

- 9.1.** O contrato vigora por prazo indeterminado, a contar da data de sua assinatura.
- 9.2.** Qualquer das partes poderá rescindi-lo imotivadamente mediante comunicação escrita com **30 (trinta) dias** de antecedência.
- 9.3.** A rescisão será **imediata e motivada** em caso de infração às Cláusulas 4 e 5, ou de conduta que exponha a imagem da **MULTIPLIC**, do produto ou do mercado de consórcios a risco reputacional ou regulatório.
- 9.4.** Rescindido o contrato, permanecem devidas apenas as comissões relativas a parcelas já quitadas pelo cliente até a data da rescisão, observada a Cláusula 3.

CLÁUSULA 10 – DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

- 10.1.** A **CONTRATADA** obriga-se a manter sigilo sobre informações comerciais, tabelas, estratégias, dados de clientes e conteúdos a que tiver acesso, ainda que após o término do contrato.
- 10.2.** O tratamento de dados pessoais observará a **LGPD**, limitando-se às finalidades deste contrato.

CLÁUSULA 11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 11.1.** A tolerância quanto ao descumprimento de qualquer cláusula não implica novação ou renúncia de direitos.
- 11.2.** Este instrumento poderá ser assinado eletronicamente, sendo reconhecida sua validade nos termos da legislação vigente.
- 11.3.** Fica eleito o foro da comarca da sede da **MULTIPLIC** para dirimir controvérsias, com renúncia a qualquer outro.

ANEXO I – IDENTIFICAÇÃO DA(O) INFLUENCIADORA(OR)

O identificador principal da **CONTRATADA** neste contrato é o seu @ (**arroba**) de perfil, abaixo declarado.

Campo	Informação
@ do influenciador (identificador)	@ _____
Nome completo	_____
E-mail	_____
CPF	_____
Data de nascimento	____ / ____ / ____
Rede social principal	_____

Declaro ter lido e compreendido integralmente as cláusulas deste contrato, em especial as **vedações de promessa de contemplação imediata (Cláusula 4)** e de **recebimento direto de valores do cliente (Cláusula 5)**.

Local e data: _____

MULTIPLIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CNPJ 23.974.875/0001-90

CONTRATANTE

INFLUENCIADOR(A) – @ _____

CPF _____

CONTRATADA(O)

Testemunha 1 – Nome / CPF

Testemunha 2 – Nome / CPF